



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS

Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale

Valables dès le 1^{er} janvier 2024

Etat: 1^{er} janvier 2026

Nouvelle édition au 1^{er} janvier 2024

Les directives sur les rentes (DR) ont été largement remaniées suite à l'entrée en vigueur de la réforme de la stabilisation de l'AVS (AVS 21) au 1^{er} janvier 2024. Cette révision a été également l'occasion de procéder à une nouvelle numérotation des DR.

Dans le cadre des mesures du modèle de la retraite flexible prévue par la réforme, les chapitres suivants en particulier ont fait l'objet d'adaptations et de compléments substantiels :

Chapitre 1 La présentation de la demande

Chapitre 5 Le calcul des rentes

Chapitre 6 L'âge flexible

Chapitre 9 La décision et les délais pour rendre la décision

Les questions relatives au droit transitoire de la réforme sur la stabilisation de l'AVS sont réglées séparément dans la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation de l'AVS (CDT AVS 21).

Préface au supplément 1, valable dès le 1^{er} janvier 2025

Le présent supplément 1 contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1^{er} janvier 2025. Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/25.

Les principales modifications concernent l'ajournement de la rente de vieillesse. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral [9C_705/2023 du 4 juin 2024](#), l'art. 55^{bis} RAVS est abrogé. Toutes les rentes de vieillesse pourront être ajournées à l'avenir, même celles qui succèdent à une rente d'invalidité. En outre, les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent seront plus exclues de l'ajournement. Toutefois, l'allocation pour impotent ne sera pas versée pendant la période d'ajournement et par ailleurs, il n'existe aucun droit à la contribution d'assistance.

Concernant la possibilité de recouvrement de créances irrécouvrables avec des paiements rétroactifs ou des prestations en cours d'un Etat de l'UE/AELE, un processus électronique est disponible depuis le 6 mai 2024¹. Des dispositions en rapport avec la compensation de créances avec des institutions d'Etats de l'UE/AELE ont été intégrées (chap. 10.9.2 et 10.11).

Enfin, le présent supplément contient des compléments, des précisions quant au contenu, ainsi que des améliorations rédactionnelles sur la base des expériences pratiques acquises.

¹ [voir Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 488 du 19.06.2024](#)

Préface au supplément 2, valable dès le 1^{er} janvier 2026

Les bases légales régissant le versement de la 13^e rente de vieillesse entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2026. Tous les aspects concernant la mise en œuvre de la 13^e rente de vieillesse sont traités dans la circulaire sur la 13^e rente de vieillesse ([C 13 RV](#)). Tandis que la C 13 RV porte sur les dispositions détaillées relatives au droit à la 13^e rente, à son calcul et à son versement, le présent supplément ne couvre le droit à la 13^e rente de vieillesse que de manière générale.

Outre ces adaptations, les chiffres marginaux concernant les rentes de veuve et de veuf pour les personnes divorcées ont été remaniés, afin de tenir compte de l'arrêt du Tribunal fédéral [9C 334/2024](#) du 16 décembre 2024 qui assimile un homme divorcé avec enfant à un veuf. Les dispositions relatives au régime transitoire, telles que prévues dans le bulletin AVS/PC n° 493 du 31 janvier 2025, ont été intégrées dans ce supplément.

Par ailleurs, une précision concernant la prise en compte du bénéfice de liquidation des indépendants dans le nouveau calcul de la rente après l'âge de référence a été ajoutée, sur la base du bulletin AVS/PC n° 490 du 3 décembre 2024. Enfin, le présent supplément comporte également des compléments, des précisions de contenu ainsi que des améliorations rédactionnelles qui font suite aux observations tirées de la pratique.

Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l'adjonction de la mention 1/26.

TABLES DES MATIERES

Nouvelle édition au 1^{er} janvier 2024	2
Abréviations	19
1. Présentation de la demande	23
1.1 Collaboration des offices d'état civil	23
1.2 Collaboration des employeurs	23
1.3 Exercice du droit aux prestations de l'AVS	23
1.4 Personnes légitimées à présenter une demande de prestations	23
1.4.1 Généralités	23
1.4.2 Cas d'octroi anticipé de la rente de vieillesse	24
1.4.3 Formules de demande	25
1.5 Demande d'anticipation	25
1.6 Demande à l'âge de référence après une anticipation	26
1.7 Demande de nouveau calcul unique de la rente après l'âge de référence	26
1.8 Demande d'ajournement	27
1.9 Annexes à joindre à la demande de prestations et à la demande de nouveau calcul après l'âge de référence	27
1.9.1 Généralités	27
1.9.2 Précisions	27
1.9.3 Feuilles annexes	28
1.9.4 Autorisation à produire lors du dépôt d'une demande d'allocation pour impotent	28
1.9.5 Demande de nouveau calcul de la rente après l'âge de référence	28
1.10 Enregistrement de la demande	29
1.11 Examen des faits par l'utilisation des données de registre	29
1.12 Pour l'exercice du droit aux prestations de l'AI	30
1.13 Retrait de la demande	30
1.14 Renonciation aux prestations	30
2. Caisse compétente	32
2.1 Rentes ordinaires	32
2.1.1 Généralités	32
2.1.2 Règles applicables aux couples mariés	34
2.1.3 Unité du cas de rente	35

2.1.4	Règle applicable lorsque la personne ayant droit à la prestation est domiciliée ou séjourne à l'étranger	35
2.2	Rentes extraordinaires	36
2.3	Allocations pour impotents	37
2.4	Le changement de caisse	37
2.4.1	Généralités	37
2.4.2	Mesures prises par la caisse de compensation compétente jusqu'à présent	39
2.4.3	Mesures prises par la nouvelle caisse de compensation compétente	39
2.5	Règlement des conflits de compétence	40
3.	Rentes ordinaires	40
3.1	Différents genres de rentes	40
3.2	Durée de cotisations minimale	41
3.2.1	dans l'AVS	41
3.2.2	dans l'AI	41
3.3	Rentes de vieillesse	42
3.3.1	Généralités	42
3.3.2	Naissance du droit à la rente	43
3.3.3	Extinction du droit à la rente	43
3.4	Rentes d'invalidité	44
3.4.1	Invalidité et droit à la rente	44
3.4.2	Système de rentes linéaire	44
3.4.2.1	Règle	44
3.4.2.2	Rentes entières lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 70 pour cent	44
3.4.2.3	Droit à une quotité de la rente de 50 pour cent d'une rente entière lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 50 pour cent (garantie des droits acquis)	45
3.4.3	Réalisation du cas d'assurance et naissance du droit au versement (art. 28 et 29 LAI)	46
3.4.4	Extinction du droit à la rente	47
3.5	Rentes complémentaires dans l'AVS	48
3.5.1	Naissance du droit à la rente	49
3.5.2	Extinction du droit à la rente	49
3.6	Rentes d'orphelins et rentes pour enfants	50
3.6.1	Rentes d'orphelins	50
3.6.1.1	Généralités	50
3.6.1.2	Enfants recueillis	51
3.6.1.3	Enfants trouvés	53
3.6.1.4	Naissance du droit à la rente	54
3.6.1.5	Extinction du droit à la rente	55

3.6.2	Rentes pour enfants de l'AI et de l'AVS.....	56
3.6.2.1	Droit à la rente	56
3.6.2.2	Naissance du droit à la rente	58
3.6.2.3	Extinction du droit à la rente	59
3.6.3	Orphelins et enfants en cours de formation.....	61
3.6.3.1	Principe	61
3.6.3.2	Notion de formation	61
3.6.3.3	Début, fin et interruption de la formation professionnelle.....	66
3.7	Rentes de veuves et de veufs	68
3.7.1	Conditions d'octroi.....	68
3.7.1.1	Conditions particulières pour les veuves	69
3.7.1.2	supprimé.....	70
3.7.1.3	Conditions communes aux veuves et aux veufs.....	70
3.7.2	Personnes divorcées	71
3.7.2.1	Conditions communes aux personnes divorcées	71
3.7.2.2	Conditions particulières pour les femmes divorcées.....	72
3.7.3	Décès et absence.....	73
3.7.3.1	Date du décès	73
3.7.3.2	Absence	73
3.7.4	Naissance du droit à la rente	74
3.7.5	Extinction du droit à la rente	75
3.8	Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité.....	76
3.9	Concours des rentes d'orphelin et d'autres rentes	76
3.10	Concours des rentes de survivants et des mesures de réadaptation de l'AI	77
3.11	Refus, réduction et retrait d'une rente	77
3.11.1	Dans l'AVS	77
3.11.2	Dans l'AI	77
3.12	Suspension de la rente AI durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure	78
3.13	Partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart).....	79
3.13.1	Remarques générales	79
3.13.2	États civils et procédure	80
3.13.3	Droit à la rente	81
3.13.4	Rentes pour enfants et rentes d'orphelins	81
3.13.5	Rentes de veuf	82
3.13.6	Calcul de la rente.....	82
3.13.7	Dissolution du partenariat enregistré	83
3.13.8	Versement, paiement rétroactif, restitution ou compensation.....	83
4.	Examen des conditions d'assurance et des conditions personnelles	83

4.1	En général	83
4.1.1	Compétence pour procéder à l'examen.....	83
4.1.1.1	Rentes de l'AVS	83
4.1.1.2	Rentes de l'AI et allocations pour impotents pour personnes majeures	83
4.2	Examen de l'état personnel	84
4.2.1	Examen par les caisses de compensation	84
4.2.2	Collaboration des offices d'état civil.....	85
4.2.3	Procédure en cas d'indications divergentes	86
4.3	Examen du domicile en Suisse	86
4.3.1	Domicile civil en Suisse	86
4.3.2	Notion du domicile	87
4.4	Examen de la qualité d'assuré	89
4.4.1	En général	89
4.4.2	Existence de la qualité d'assuré	89
4.5	Accomplissement de la durée minimale de cotisations	90
4.6	Examen de la qualité de réfugié ou d'apatride	91
4.6.1	Qualité de réfugié	91
4.6.1.1	Moyens de preuve	91
4.6.1.2	Retrait.....	91
4.6.2	Qualité d'apatride	92
4.7	Conditions particulières aux différents genres de rentes	93
4.7.1	Généralités	93
4.7.2	Bonifications pour tâches éducatives pour parents non mariés ensemble	93
4.7.2.1	Autorité parentale conjointe après le divorce.....	93
4.7.2.2	Modification de l'attribution de l'autorité parentale par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ou par le tribunal	94
4.7.3	Rentes pour enfants ou d'orphelins s'agissant d'enfants de plus de 18 ans qui suivent une formation.....	94
4.7.3.1	Confirmation de la formation suivie	94
4.7.3.2	Service militaire, service civil ou protection civile	95
4.7.3.3	Maladie ou accident.....	95
4.7.4	Examen des cas s'agissant des enfants recueillis.....	95
4.7.5	Rente de survivants	96
4.7.5.1	Généralités	96
4.7.5.2	Rente de veuve et de veuf en cas d'adoption d'enfants recueillis ...	97
4.7.5.3	Rente de veuve/veuf d'une personne divorcée	97
4.7.5.4	Renaissance du droit à la rente de veuve ou de veuf.....	98
4.7.5.5	Absence du conjoint ou d'un des parents.....	98
4.7.5.6	Rente de l'enfant trouvé	98
4.8	Procédure lorsque le décès ou l'invalidité a été causé intentionnellement ou par faute grave	98

4.9	Rassemblement des comptes individuels.....	99
4.9.1	Généralités	99
4.9.2	Examen des CI rassemblés.....	99
4.10	Rentes extraordinaires	100
4.10.1	Généralités	100
4.10.2	Rentes complémentaires et rentes pour enfants	100
5.	Calcul des rentes.....	100
5.1	Eléments de calcul	100
5.2	Durée de cotisations.....	101
5.2.1	Notion de la durée de cotisations	101
5.2.2	Détermination de la durée de cotisations	102
5.2.2.1	Qualité d'assuré et obligation de cotiser.....	102
5.2.2.2	Accomplissement de l'obligation de cotiser	103
5.2.3	Détermination des périodes de cotisations eu égard aux cotisations versées.....	103
5.2.3.1	En cas de domicile civil en Suisse.....	103
5.2.3.2	Sans domicile civil en Suisse	104
5.2.4	Périodes de cotisations à prendre en compte	105
5.2.4.1	Principe	105
5.2.4.2	Années de mariage et de veuvage exemptes de cotisations à prendre en compte jusqu'au 31 décembre 1996.....	106
5.2.4.3	Périodes durant lesquelles le conjoint exerçant une activité lucrative a payé le double de la cotisation minimale	107
5.2.4.4	Années d'éducation et d'assistance à prendre en compte	109
5.2.4.5	Périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse et susceptibles d'être prises en compte.....	110
5.2.4.6	Périodes sans cotisations à prendre en compte dans l'assurance facultative	111
5.2.4.7	Périodes d'assurance étrangères à prendre en compte	112
5.2.4.8	Prise en compte des années d'appoint.....	112
5.2.4.9	Périodes prises en compte après l'âge de référence.....	113
5.2.4.9.1	Principe	113
5.2.4.9.2	Conditions	114
5.2.4.9.3	Cas particuliers.....	115
5.2.5	Durée de cotisations complète et incomplète	117
5.2.6	Détermination de l'échelle de rentes	117
5.2.7	Cas spécial.....	117
5.3	Revenu annuel moyen déterminant.....	118
5.4	Partage des revenus	118
5.4.1	Conditions pour procéder au partage des revenus.....	118
5.4.2	Années soumises au partage des revenus.....	119
5.4.3	Procédure de partage des revenus	121
5.5	Somme des revenus provenant d'une activité lucrative.....	121
5.5.1	Principe général.....	121

5.5.1.1	Rentes revenant aux personnes célibataires, mariées lors du 1er risque assuré ainsi que rentes de survivants	122
5.5.1.2	Personnes mariées lors du 2 ^{ème} risque assuré.....	123
5.5.1.3	Personnes divorcées et veuves.....	126
5.5.2	Prise en compte de revenus pour lesquels aucune cotisation n'a été payée.....	126
5.5.3	Prise en compte de revenus sur lesquels les cotisations ont été versées à tort	127
5.5.4	Revenus qui ne sont pas pris en considération	127
5.5.4.1	Règle générale	127
5.5.4.2	Exception.....	129
5.6	Facteur de revalorisation	129
5.7	Années de cotisations pour la moyenne des revenus provenant d'une activité lucrative	131
5.8	Détermination de la moyenne des revenus provenant d'une activité lucrative	133
5.8.1	Généralités	133
5.8.2	Cas d'octroi antérieur d'une rente d'invalidité	133
5.8.3	Prise en compte des revenus dans l'année de la réalisation du risque assuré.....	133
5.9	Supplément de carrière en cas de rentes de survivants.....	134
5.9.1	Dispositions générales	134
5.9.2	Détermination du supplément de carrière.....	135
5.10	Bonifications pour tâches éducatives	135
5.10.1	Droit.....	135
5.10.2	Rapport parents - enfants.....	135
5.10.3	Principes de la prise en compte.....	136
5.10.4	Prise en compte lors de lacunes ou dans le cas d'années de jeunesse	139
5.10.5	Prise en compte pour des parents non mariés ensemble ou divorcés l'un de l'autre	140
5.10.5.1	Généralités	140
5.10.5.2	Années consacrées aux tâches éducatives pour les années de 2000 jusqu'à fin 2014	140
5.10.5.3	Années consacrées aux tâches éducatives dès 2015.....	141
5.10.6	Prise en compte pour des parents mariés ensemble.....	142
5.10.6.1	Généralités	142
5.10.6.2	Années consacrées aux tâches éducatives de 2000 jusqu'à fin 2014.....	143
5.10.6.3	Années consacrées aux tâches éducatives dès 2015.....	145
5.10.7	Calcul	146
5.10.7.1	Généralités	146
5.10.7.2	Cas d'octroi antérieur d'une rente d'invalidité.....	146
5.10.7.3	Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives dans l'année de la réalisation du risque assuré.....	147
5.10.8	Détermination dans les cas spéciaux	147

5.11	Bonifications pour tâches d'assistance	148
5.11.1	Principe	148
5.11.2	Détermination de la moyenne des bonifications pour tâches d'assistance.....	149
5.11.2.1	En général	149
5.11.2.2	Cas d'octroi antérieur d'une rente d'invalidité	149
5.12	Détermination du revenu annuel moyen déterminant.....	150
5.13	Plafonnement des rentes de vieillesse et d'invalidité.....	150
5.13.1	Principe	150
5.13.2	Moment déterminant.....	151
5.13.3	Plafonnement lors de l'âge flexible de la retraite	152
5.13.4	En cas de durée de cotisations complète	153
5.13.5	En cas de durée de cotisations incomplète	153
5.13.6	Plafonnement en cas de rente d'invalidité	155
5.13.7	Plafonnement des rentes pour enfants et d'orphelins.....	157
5.14	Bases de calcul et calcul des rentes en particulier	158
5.14.1	Rentes de vieillesse et d'invalidité	158
5.14.1.1	Règle générale	158
5.14.1.2	Règles applicables aux personnes mariées	158
5.14.1.3	Règles applicables aux personnes veuves.....	159
5.14.1.4	Règles applicables aux personnes divorcées.....	162
5.14.1.5	Exception s'agissant des rentes d'invalidité	163
5.14.1.6	Nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l'âge de référence (art. 29 ^{bis} , al. 3, LAVS).....	164
5.14.2	Rente complémentaire dans l'AVS et rente pour enfant de l'AVS/AI.....	165
5.14.3	Rente de survivants.....	165
5.14.3.1	Règle générale	165
5.14.3.2	Renaissance du droit à la rente de veuve et de veuf.....	166
5.14.3.3	Cumul des rentes d'orphelins et pour enfants	166
5.14.3.4	Rentes d'orphelins en cas de décès des deux parents	167
5.14.3.5	Enfants trouvés.....	167
5.14.4	Rentes AVS succédant aux rentes AI.....	168
5.14.4.1	En général	168
5.14.4.2	Cas de succession	169
5.14.4.3	Bases de calcul déterminantes.....	169
5.14.4.3.1	Règle	169
5.14.4.3.2	Calcul comparatif.....	170
5.14.5	Détermination du montant des rentes dans des cas spéciaux	170
5.14.5.1	Réduction pour surassurance des rentes pour enfants et d'orphelin.....	170
5.14.5.1.1	Principe	170
5.14.5.1.2	Détermination du montant des rentes réduites.....	173
5.14.5.2	Montant minimum majoré des rentes ordinaires revenant aux invalides précoces.....	173
5.14.5.3	Réduction de la rente d'invalidité.....	174
5.15	Calcul des rentes en mutation	174
5.15.1	Principe	174

5.15.2	Personnes mariées lors de la survenance du 2 ^e risque assuré	175
5.15.2.1	Le premier conjoint ayant droit à la rente était invalide avant la naissance du droit à la rente de vieillesse	176
5.15.3	Suite à un remariage	177
5.15.4	Suite à un divorce	177
5.15.5	Suite au décès d'un des conjoints	178
5.15.6	En raison de la disparition de l'invalidité donnant droit à une rente chez l'un des conjoints	180
5.15.7	Garantie des droits acquis sur les bases de calcul pour les rentes de l'assurance-invalidité avec une durée minimale de cotisations d'une année (naissance du droit antérieur au 1 ^{er} janvier 2008)	181
5.15.7.1	En cas de mutations	181
5.15.7.2	En cas de renaissance de l'invalidité	181
5.15.7.3	En cas de modification du taux d'invalidité	181
5.16	Prestation transitoire	182
6.	Flexibilisation de la retraite	183
6.1	Anticipation de la rente de vieillesse	183
6.1.1	Notion et effet de l'anticipation de la rente	183
6.1.2	Révocation de l'anticipation d'une partie ou de la totalité de la rente de vieillesse en faveur d'une rente AI octroyée ultérieurement	185
6.1.3	Renonciation à l'anticipation d'une partie de la rente de vieillesse en faveur d'une rente AI	186
6.1.4	Exercice du droit à l'anticipation	187
6.1.4.1	Demande et compétence	187
6.1.5	Naissance du droit à la rente	188
6.1.6	Calcul de la rente anticipée	188
6.1.6.1	Principe	188
6.1.6.2	Détermination du montant de la réduction avant l'âge de référence	189
6.1.6.3	Détermination du montant de la réduction après l'accomplissement de l'âge de référence	190
6.1.6.4	Déduction du montant de la réduction	191
6.1.6.5	Autres dispositions	193
6.1.6.5.1	Procédure en cas de divorce pendant l'anticipation	193
6.1.6.5.2	Mariage pendant l'anticipation	193
6.1.7	Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix	194
6.2	Ajournement de la rente de vieillesse	194
6.2.1	Notion et effet de l'ajournement de la rente	194
6.2.2	Exercice du droit à l'ajournement	196
6.2.2.1	Forme	196
6.2.2.2	Délai	196
6.2.3	Conditions de l'ajournement de la rente	197
6.2.3.1	Principe	197
6.2.3.2	Mesures en cas de réalisation des conditions	198
6.2.3.3	Procédure à suivre en cas de non réalisation des conditions	198
6.2.4	Début et révocation de l'ajournement	198

6.2.4.1	Début de l'ajournement	198
6.2.4.2	Révocation de l'ajournement	199
6.2.4.2.1	Révocation volontaire de l'ajournement.....	199
6.2.4.2.2	Révocation de l'ajournement de par la loi.....	200
6.2.4.2.3	Révocation prématurée de l'ajournement.....	200
6.2.4.3	La période d'ajournement	201
6.2.5	Calcul des rentes ajournées	201
6.2.5.1	Principe	201
6.2.5.2	Montant de base de la rente	201
6.2.5.3	Montant de l'augmentation	201
6.2.5.3.1	Règle	201
6.2.5.3.2	Mutations après la fin de la période d'ajournement ou en cas de révocation partielle	203
6.2.5.4	Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix	204
6.2.6	Païement rétroactif	204
7.	Rentes extraordinaires.....	205
7.1	Conditions pour l'obtention des rentes extraordinaires.....	205
7.1.1	Généralités	205
7.2	Cercle des personnes bénéficiaires de la rente extraordinaire	205
7.2.1	Rentes extraordinaires de survivants	205
7.2.2	Rentes extraordinaires d'invalidité.....	206
7.2.3	Rentes extraordinaires pour enfants.....	206
7.3	Conditions particulières	206
7.3.1	Nationalité	206
7.3.1.1	Importance quant au droit à la rente sur le plan général	206
7.3.1.2	Situation particulière des étrangers invalides ayant acquis le droit à des mesures de réadaptation avant l'âge de 20 ans	207
7.3.1.3	Nationalité déterminante.....	207
7.3.2	Domicile et séjour	208
7.3.2.1	Domicile.....	208
7.3.2.2	Séjour	209
7.3.2.3	Durée minimum de séjour	210
7.3.2.4	Réglementation particulière applicable à certains ressortissants suisses à l'étranger	211
7.4	Montant de la rente.....	211
7.4.1	Montant des rentes extraordinaires de survivants	211
7.4.2	Montant des rentes extraordinaires d'invalidité	211
7.5	Réduction de rentes extraordinaires.....	212
8.	Allocation pour impotent pour personnes majeures et la contribution d'assistance	213
8.1	Allocation pour impotent de l'AVS	213
8.1.1	Généralités	213
8.1.2	Conditions mises à l'octroi.....	214

8.1.2.1	Domicile et résidence	214
8.1.2.2	Impotence.....	214
8.1.2.2.1	Début du droit au cours de la période d'octroi d'une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires.....	214
8.1.2.2.2	Allocation pour impotent de l'AVS succédant à une allocation pour impotent de l'AI.....	215
8.1.2.3	Cas du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires	216
8.1.3	Naissance et extinction du droit à l'allocation pour impotent de l'AVS.....	217
8.1.3.1	Naissance du droit.....	217
8.1.3.1.1	Au cours de la période d'octroi d'une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires.....	217
8.1.3.1.2	Allocation pour impotent de l'AVS succédant à une allocation pour impotent de l'AI.....	217
8.1.3.1.3	Transfert du domicile en Suisse	218
8.1.3.1.4	Demande tardive	218
8.1.3.2	Extinction du droit.....	218
8.1.3.2.1	Date déterminante.....	218
8.1.3.2.2	Compétence de l'office AI.....	219
8.1.4	Calcul de l'allocation pour impotent.....	219
8.2	Allocation pour impotent de l'AI	220
8.2.1	Compétence des offices AI.....	220
8.2.2	Droit à l'allocation	220
8.2.3	Conditions mises à l'obtention de la prestation	220
8.2.3.1	Principe	220
8.2.3.2	Exception.....	221
8.2.3.3	Domicile et résidence	221
8.2.4	Age minimum et maximum	222
8.2.5	Impotence et degré d'impotence	222
8.2.5.1	Impotence.....	222
8.2.5.2	Degré d'impotence	222
8.2.6	Naissance et extinction du droit à l'allocation pour impotent de l'AI.....	222
8.2.6.1	Naissance du droit.....	222
8.2.6.2	Demande tardive	223
8.2.6.3	Extinction du droit.....	223
8.2.7	Fixation du montant de l'allocation pour impotent de l'AI.....	223
8.3	La contribution d'assistance	223
8.3.1	En général	223
8.3.2	Contribution d'assistance dans l'AI.....	224
8.3.3	Contribution d'assistance dans l'AVS.....	224
9.	Décision et délai pour rendre la décision.....	225
9.1	Généralités	225
9.2	Contenu de la décision	225
9.2.1	Pour toutes les décisions.....	225
9.2.2	En cas d'anticipation de la rente de vieillesse	227

9.2.3	En cas d'ajournement de la rente de vieillesse	227
9.2.4	Calcul à l'âge de référence	228
9.2.5	Nouveau calcul après l'âge de référence	228
9.2.6	Dispositions spécifiques	229
9.2.7	Indications figurant dans la décision	230
9.3	Forme de la décision	232
9.3.1	Généralités	232
9.3.2	Décision individuelle et décision commune	233
9.3.3	Décision dans des cas spéciaux.....	233
9.3.3.1	Dans les cas de paiement rétroactif	233
9.3.3.2	Lors de la suspension des rentes d'invalidité durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de l'autorité compétente	234
9.4	Décision consécutive à la révision de la rente AI ou de l'allocation pour impotent de l'AVS ou de l'AI	234
9.4.1	Lorsque le droit subsiste sans modification	235
9.4.2	Lorsque le droit cesse d'exister	235
9.4.3	Lorsque le droit à la prestation se modifie	235
9.5	Correction de la décision	236
9.5.1	Lors de la modification du montant de la rente	236
9.5.2	Lors de la modification de l'adresse de paiement.....	237
9.5.3	Autres corrections.....	237
9.6	Retrait de l'effet suspensif	238
9.7	Décision de refus.....	238
9.8	Notification de la décision	239
9.8.1	Généralités	239
9.8.2	Destinataire de la décision	239
9.9	Renvoi des pièces personnelles	242
9.10	Délai pour rendre la décision	242
9.11	Paiements provisoires (avances au sens de l'art. 19, al. 4, LPG)	242
9.11.1	Champ d'application	242
9.11.2	Montant des paiements provisoires	243
9.11.2.1	Généralités	243
9.11.2.2	Lors de mutations	244
9.11.3	Procédure	244
10.	Versement, paiement rétroactif, restitution, compensation	245
10.1	Dispositions relatives au versement	245
10.1.1	Organe habilité à effectuer le paiement.....	245
10.1.1.1	Principe	245
10.1.2	Versement des rentes et des allocations pour impotents à l'ayant droit	245
10.1.2.1	Versement des rentes d'orphelin et rentes pour enfants	245

10.1.2.2	Versement de la rente complémentaire dans l'AVS	247
10.1.3	Versement de la rente et de l'allocation pour impotent en mains de tiers	248
10.1.3.1	Sur demande de l'ayant droit.....	248
10.1.3.2	Sur demande d'un tiers pour garantir un emploi des prestations conformes à leur but.....	249
10.1.4	Versement sur ordonnance de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)	250
10.1.4.1	Versement au curateur ou à l'autorité d'assistance	251
10.1.4.2	Argent de poche	252
10.1.5	Païement sur la base d'une ordonnance du juge	253
10.1.6	Païements rétroactifs effectués en mains de tiers	253
10.1.6.1	Païements rétroactifs aux organes d'exécution d'autres assurances sociales	253
10.1.6.2	Versements rétroactifs à des tiers ayant consenti des avances	255
10.1.7	Le moment du paiement.....	258
10.1.8	Païement simultané des prestations AVS/AI et d'autres prestations sociales	259
10.2	Opérations de paiements	259
10.2.1	Généralités	259
10.2.2	Opérations de paiements par l'intermédiaire de la Poste	260
10.2.2.1	Utilisation de l'ordre de paiement électronique (OPAE).....	260
10.2.2.2	Preuve du paiement	260
10.2.3	Opérations de paiement par l'intermédiaire de la banque	260
10.2.4	Autres procédures automatiques.....	261
10.2.5	Païement à l'aide d'un bulletin de versement avec numéro de référence à titre exceptionnel	261
10.3	Païement rétroactif des rentes AVS.....	261
10.3.1	Principe	261
10.3.2	Délai de prescription.....	262
10.3.3	Montant des paiements rétroactifs.....	262
10.4	Païement rétroactif de rentes AI augmentées rétroactivement.....	263
10.4.1	Principe	263
10.4.2	Montant du paiement rétroactif.....	263
10.5	Païement rétroactif d'allocations pour impotents	264
10.5.1	dans l'AVS.....	264
10.5.2	dans l'AI.....	265
10.6	Procédure	265
10.6.1	Compétence	265
10.6.2	Décision de paiement rétroactif	265
10.6.3	Intérêts moratoires sur les prestations.....	265
10.7	Restitution de rentes et d'allocations pour impotents touchées indûment	268
10.7.1	Principe	268
10.7.1.1	Cercle des personnes tenues à restitution	268

10.7.1.2	Héritiers tenus à restitution	269
10.7.2	Montant de la restitution	269
10.7.2.1	Généralités	269
10.7.2.2	Compensation avec des paiements rétroactifs	270
10.7.3	Procédure	270
10.7.3.1	Caisses compétentes	270
10.7.3.2	Décision de restitution	271
10.7.4	Extinction des créances en restitution	272
10.8	Remise de l'obligation de restituer.....	273
10.8.1	Généralités	273
10.8.2	Bonne foi	274
10.8.3	Charge trop lourde.....	275
10.8.3.1	Généralités	275
10.8.3.2	Dépenses reconnues et revenus déterminants	276
10.8.3.3	Moment déterminant pour le calcul.....	276
10.8.4	Remise sur demande	277
10.8.5	Remise partielle.....	277
10.9	Rentes irrécouvrables.....	277
10.9.1	Généralités	277
10.9.2	Conditions auxquelles une créance en restitution doit être déclarée irrécouvrable.....	278
10.9.3	Effet des créances déclarées irrécouvrables	278
10.9.4	Procédure	279
10.10	Compensation de créances d'une caisse de compensation avec des rentes et des allocations pour impotents	279
10.10.1	Généralités	279
10.10.1.1	Principe	279
10.10.1.2	Créances compensables	280
10.10.1.3	Compensation avec des créances de différents genres	282
10.10.1.4	Etendue de la mesure de compensation	282
10.10.1.5	Durée de la compensation.....	283
10.10.2	Procédure	283
10.10.2.1	Décision de compensation	283
10.10.2.2	Mandat de compensation	283
10.11	Demande de compensation d'une créance de l'AVS/AI avec une institution d'assurance de l'UE/AELE	284
11.	Différentes mesures d'organisation	285
11.1	Obligation de renseigner assignée à la personne ayant droit à la prestation.....	285
11.2	Informations circulant entre la caisse de compensation et l'office AI, l'organe PC ou l'autorité fiscale	285
11.3	Mesures propres à établir si les personnes intéressées sont en vie.....	286
11.3.1	Généralités	286

11.3.2	Certificats de vie	287
11.3.2.1	En cas de domicile ou de résidence à l'étranger	287
11.3.2.2	Règles de procédure	288
11.3.2.3	Cas spécial	288
11.4	Les contrôles des caisses de compensation	288
11.4.1	Généralités	288
11.4.2	Contrôle des adresses	289
11.4.3	Cas des enfants recueillis au bénéfice d'une rente	289
11.4.4	Cas des rentes complémentaires AVS en faveur du conjoint divorcé	289
11.5	Entrée en vigueur	289
Appendice I		290
Appendice II		297
Appendice III		298
Appendice III		299
Appendice IV		300
Appendice V		304

Abréviations

AA	Assurance-accidents
AC	Assurance-chômage
AI	Assurance-invalidité
al.	Alinéa
AMal	Assurance-maladie
AMF	Assurance militaire fédérale
APEA	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
APG	Régime des allocations pour perte de gain
Art.	Article
ATF	Arrêts du Tribunal fédéral, recueil officiel
Aréf	Arrêté fédéral sur le statut des réfugiés dans l'assurance- vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité
AVS	Assurance-vieillesse et survivants
CA	Certificat d'assurance
CAPI	Circulaire concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident
CC	Code civil suisse
CCA	Circulaire sur la contribution d'assistance
CCONT	Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC
CdC	Centrale de compensation
ch.	Chiffre
chap.	Chapitre

CI	Compte individuel
CIBIL	Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI
CIRAI	Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance invalidité
CIS	Circulaire sur l'impôt à la source
CMAV	Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse
COGSC	Circulaire sur l'obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l'AVS/AI/APG/PC/AFA/AF
CPAI	Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité
CPPI	Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l'AI et l'AVS
CSD	Circulaire concernant le splitting en cas de divorce
CSC	Caisse suisse de compensation
CSI	Circulaire sur l'impotence
CSIP	Circulaire concernant la statistique des infirmités et des prestations
CTDP	Circulaire concernant la prise en charge des taxes et droits sur l'acheminement postal des lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paiements postaux
DAA	Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI
D CA/CI	Directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel
DC AI	Développement continu de l'AI

DIN	Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG
DPC	Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
DR	Directives concernant les rentes
DRRE	Directives sur le registre des rentes et l'échange de données de ce registre
DT XML	Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale
FA	Allocations familiales dans l'agriculture
LAI	Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
LAPG	Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou la protection civile
LAVS	Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
let.	Lettre
LPC	Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
LPGA	Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
LPart	Loi sur le partenariat
OAF	Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger
OFAS	Office fédéral des assurances sociales
OPAE	Directives sur l'utilisation de l'ordre de paiement électronique de la Poste par les organes de l'AVS/AI/APG

OPC	Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
OPGA	Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
PC	Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
PP	Prévoyance professionnelle
RAI	Règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
RAVS	Règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
RCC	Revue mensuelle éditée par l'Office fédéral des assurances sociales, qui traite des questions touchant les domaines de l'AVS, de l'AI et du régime des APG
RCI	Rassemblement des comptes individuels
s., ss	suivant, suivants
TF	Tribunal fédéral
TFA	Tribunal fédéral des assurances
VSI	Pratique VSI, revue à l'intention des caisses de compensation, éditée par l'OFAS

1. Présentation de la demande

1.1 Collaboration des offices d'état civil

- 1001 Les caisses cantonales de compensation remettent – en nombre suffisant – aux offices d'état civil, le [mémento 3.03](#) du Centre d'information AVS qui, en cas de décès, informe les survivants sur leur droit aux rentes et la manière de faire valoir ce droit.

1.2 Collaboration des employeurs

- 1002 Les caisses de compensation demandent aux employeurs affiliés d'attirer l'attention de leurs employés ou des survivants de ceux-ci quant aux prestations de l'AVS et de l'AI et à l'exercice de leurs droits à ces prestations :
- en cas d'invalidité,
 - à l'âge de référence,
 - en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse,
 - en cas d'ajournement de la rente de vieillesse,
 - en cas de décès.

1.3 Exercice du droit aux prestations de l'AVS

- 1003 L'octroi d'une rente ou d'une allocation pour impotent de l'AVS est subordonné à la condition que l'intéressé dépose une demande auprès de la caisse de compensation compétente ([RCC 1975, p. 386](#)).

1.4 Personnes légitimées à présenter une demande de prestations

1.4.1 Généralités

- 1004 La personne ayant droit à la rente ou à l'allocation pour impotent de l'AVS est en principe elle-même habilitée à déposer une telle demande. Si elle est mineure ([art. 14 CC](#)) ou sous curatelle de portée générale ([art. 398 CC](#)), le représentant légal est légitimé à agir en son nom.

- 1005 Sont en outre légitimés à agir au nom de la personne assurée son conjoint, ses parents en ligne directe ascendante ou descendante (parents et grands-parents, enfants et petits-enfants), ainsi que les frères et sœurs, indépendamment du fait qu'ils assistent ou non l'ayant droit.
- 1006 Enfin, le droit de présenter une demande de prestations appartient également aux personnes et autorités qui assistent de façon régulière la personne ayant droit aux prestations ou s'occupent de ses affaires en permanence.
- 1007 En revanche, les tiers et autorités qui n'assistent cette personne ou ne s'occupent de ses affaires qu'occasionnellement ne sont pas légitimés à agir en son nom. Il en va de même des particuliers, des institutions ou autorités qui fournissent au requérant des prestations auxquelles il a droit (par ex. : prestations de caisses de pension ou de caisses-maladie).

1.4.2 Cas d'octroi anticipé de la rente de vieillesse

- 1008 En principe, seul l'ayant droit est habilité à demander la perception anticipée de sa rente de vieillesse.
- 1009 Si la personne ayant droit à une rente de vieillesse anticipée est sous curatelle de portée générale ([art. 398 CC](#)), la demande tendant à l'octroi anticipé de la rente sera présentée par le représentant légal.
- 1010 Si une curatelle de représentation a été instituée pour l'ayant droit ([art. 394 et 395 CC](#)), le curateur peut, en tant que représentant légal, déposer une demande, à condition de présenter l'acte de désignation de l'APEA ou le dispositif de la décision.
- 1011 Si une curatelle de coopération a été instituée pour l'ayant droit ([art. 396 CC](#)), le curateur doit, dans le cadre des tâches qui lui ont été transmises par l'APEA, faire approuver la demande par l'assuré.

1.4.3 Formules de demande

- 1012 Les formulaires suivants sont à disposition pour le dépôt des demandes de prestations de l'AVS :
- demande de rente de vieillesse ([formulaire 318.370](#))
 - demande de rente de vieillesse à l'âge de référence après une anticipation (*formulaire 318.384*)
 - révocation partielle ou entière de l'ajournement ([formulaire 318.386](#))
 - modification de la part de rente anticipée (*formulaire 318.381*)
 - nouveau calcul unique après l'âge de référence (*formulaire 318.383*)
 - demande de rente de survivant ([formulaire 318.371](#))
 - demande d'allocations pour impotent de l'AVS ([formulaire 009.002](#))

1.5 Demande d'anticipation

- 1013 S'agissant de la rente anticipée, l'exercice du droit à la prestation ne saurait intervenir rétroactivement ([art. 67, al. 1^{bis}, RAVS](#)).
- 1014 La demande doit parvenir à la caisse de compensation compétente au plus tard le mois qui précède celui pour lequel la perception anticipée est souhaitée ([formulaire 318.370 « Demande de rente de vieillesse »](#), ch. 8.1).
- 1015 Dans sa demande, l'ayant droit indique si la perception anticipée porte sur la totalité de la rente ou sur une partie de celle-ci. La part peut être exprimée en pourcentage (au moins 20 % et au plus 80 %) ou en francs.
- 1016 L'ayant droit qui souhaite augmenter cette part durant la perception anticipée doit en informer la caisse de compensation compétente en utilisant le *formulaire 318.381*. La demande doit être déposée au plus tard le mois qui précède celui pour lequel la modification est souhaitée.

1.6 Demande à l'âge de référence après une anticipation

- 1017 Lorsque l'ayant droit atteint l'âge de référence, un nouveau calcul de la rente doit être effectué. La caisse de compensation compétente en informe l'ayant droit et lui transmet à temps le [formulaire 318.384](#). Lorsque l'anticipation ne porte que sur quelques mois et que l'assuré a déposé à cet effet le [formulaire 318.370 « Demande de rente de vieillesse »](#) (ch. 8.1) moins d'une année avant l'accomplissement de l'âge de référence, la nécessité de l'envoi du [formulaire 318.384](#) est laissée à l'appréciation de la caisse.

1.7 Demande de nouveau calcul unique de la rente après l'âge de référence

- 1018 Le nouveau calcul de la rente est établi une seule fois ([art. 29^{bis}, al. 3, LAVS](#) et [52d^{bis} RAVS](#)).
- 1019 L'ayant droit qui a poursuivi une activité lucrative après l'âge de référence peut demander un nouveau calcul de la rente à la caisse de compensation compétente en utilisant le [formulaire 318.383](#).
- 1020 Les survivants peuvent demander le nouveau calcul à la place de l'ayant droit, lorsque la rente de vieillesse est remplacée par une rente de survivants et que la demande n'a pas encore été faite.
- 1021 Si l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans², avant de notifier la décision de la rente recalculée, la caisse communique à l'ayant droit le nouveau montant. Elle l'informe que les cotisations versées jusqu'à cinq ans après l'âge de référence peuvent être prises en compte. Le cas échéant, s'il poursuit son activité lucrative, il peut demander le retrait de la demande de nouveau calcul et la déposer à une date ultérieure.

² pour les femmes nées jusqu'au 31.12.1963, voir l'âge indiqué dans le tableau sous le ch. 4004 CDT AVS21

1.8 Demande d'ajournement

- 1022 L'ayant droit demande l'ajournement de sa rente auprès de la caisse de compensation compétente, dans un délai d'un an à compter de l'accomplissement de l'âge de référence ([art. 55^{quater}, al. 1, RAVS](#)), à l'aide du [formulaire 318.370 « Demande de rente de vieillesse »](#), *ch. 8.2*.
- 1023 Dans sa demande, l'ayant droit indique si l'ajournement souhaité porte sur la totalité de la rente ou sur une partie de celle-ci. La part peut être exprimée en pourcentage (au moins 20 % et au plus 80 %) ou en francs.
- 1024 L'ayant droit qui souhaite réduire cette part en cours d'ajournement en informe la caisse de compensation compétente en utilisant le [formulaire 318.386](#). La demande doit être déposée au plus tard le mois qui précède celui pour lequel la modification est souhaitée.

1.9 Annexes à joindre à la demande de prestations et à la demande de nouveau calcul après l'âge de référence

1.9.1 Généralités

- 1025 Il incombe au requérant de produire les justificatifs à l'appui de ses déclarations.
- 1026 Lorsqu'il s'agit d'indications découlant d'actes officiels qui ont été portées dans des registres publics ou qui y figurent au titre d'inscriptions, la caisse de compensation peut, si les pièces nécessaires font défaut, consulter de tels documents ou s'en faire délivrer des extraits.

1.9.2 Précisions

- 1027 Il incombe aux personnes ayant ou donnant droit à la rente de joindre à la demande les pièces officielles établissant leur identité. Les documents énumérés dans le formulaire correspondant doivent également être annexés à la demande.

1.9.3 Feuilles annexes

- 1028 S'agissant de l'octroi de rentes d'orphelins à des enfants recueillis et à des enfants du conjoint, ou de rentes pour enfants complémentaires à une rente de vieillesse, il y a lieu, lors du dépôt de la demande, de joindre à la formule usuelle la [feuille annexe 2 \(formule 318.275\)](#).
- 1029 La [feuille annexe R \(formule 318.273.01\)](#) sera utilisée s'il s'avère – à l'examen du dossier – que le décès est intervenu consécutivement à un accident.

1.9.4 Autorisation à produire lors du dépôt d'une demande d'allocation pour impotent

- 1030 La demande d'allocation pour impotent de l'AVS contient une autorisation conférant à toutes les personnes et organes susceptibles d'être consultés le pouvoir de donner aux caisses de compensation compétentes et aux offices AI les renseignements nécessaires à l'examen des droits de l'assuré dans ce domaine et à l'exercice du droit de recours contre les tiers responsables ([art. 28, al. 3, LPGA](#)).
- 1031 Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal peut libérer d'autres personnes de l'obligation de garder le secret envers les caisses de compensation et les offices AI, dans la mesure où l'examen du droit aux prestations ou l'exercice du droit de recours contre un tiers responsable l'exige. Si, dans le cas d'un assuré incapable de discernement, aucun représentant légal n'a été nommé, la personne qui s'occupe en permanence de ses affaires est également légitimée à délivrer l'autorisation en cause; tel n'est pas le cas en revanche, pour les autorités, et cela même si elles sont habilitées à déposer la demande de prestations.

1.9.5 Demande de nouveau calcul de la rente après l'âge de référence

- 1032 Doivent être joints à la demande de nouveau calcul pour la prise en compte de périodes de cotisation supplémentaires

(ch. 5065) les certificats de salaire ou la déclaration d'impôt (pour les travailleurs indépendants) attestant de tous les revenus réalisés pour chaque année si le code spécial 05 n'apparaît pas au CI avec le chiffre clé pour l'année correspondante ([ch. 2316 D CA/CI](#)).

1.10 Enregistrement de la demande

- 1033 La caisse de compensation porte dans la formule de demande la date de dépôt.

1.11 Examen des faits par l'utilisation des données de registre

- 1034 La demande est examinée à l'aide du registre central des rentes, du registre central des assurés et du registre UPI. Ces registres permettent d'établir :
- si un ayant droit perçoit ou a perçu des rentes et allocations pour impotent ;
 - s'il y a eu extinction du droit à la rente ou à l'allocation pour impotent après la dernière augmentation générale des rentes ;
 - si, dans la période allant du 1^{er} janvier 1982 au 31 décembre 1996, des allocations uniques de veuve ont été versées.
- 1035 Par ailleurs, les registres renseignent sur :
- les données personnelles telles que numéros AVS actuel et ancien, nom, sexe, date de naissance, nationalité ou encore date du décès de la personne,
 - d'éventuelles indications complémentaires telles que lieu de naissance, nom des parents, état civil, nom de jeune fille et nom inscrit sur le passeport,
 - le splitting en cas de divorce,
 - la question de savoir si un rassemblement des CI a été effectué à une époque antérieure,
 - les paiements à double.

- 1036 Outre les données personnelles, les caisses de compensation obtiennent, par téléchargements réguliers, l'état civil de l'assuré figurant dans le registre fédéral de l'état civil, Infostar (cf. [DRRE](#)).

1.12 Pour l'exercice du droit aux prestations de l'AI

- 1037 Les instructions contenues dans la [CPAI](#) sont applicables lors de l'exercice du droit aux prestations de l'AI.
- 1038 Parmi les pièces officielles établissant l'identité du requérant qui ont servi à l'examen de l'état personnel (permis d'établissement, livret de famille, permis pour étrangers), il faut, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, toujours conserver au dossier une copie du permis pour étrangers ([ch. 1082 CIS](#)). Lors de l'examen de l'état personnel, l'office AI doit, dans les mêmes circonstances, établir en tous les cas une copie du permis pour étrangers et la transmettre à la caisse de compensation avec la demande.

1.13 Retrait de la demande

- 1039 1/25 L'assuré ou son représentant peut retirer la demande, à moins que l'intérêt légitime de l'assuré lui-même ou d'autres personnes concernées ne s'y oppose. La déclaration de retrait doit être écrite et ne contenir aucune réserve. Le retrait de la demande est admis pour autant que la décision de la rente ne soit pas encore entrée en force (arrêt du TAF du 30.6.2016, C_6103/2014 ; consid. 3.5.1). Il en va de même pour les demandes d'anticipation de la rente.

1.14 Renonciation aux prestations

- 1040 On peut, en principe, renoncer à des prestations de l'AVS ou de l'AI. Une renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance (y.c. de l'AVS et de l'AI) ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales (cf. [art. 23, al. 2,](#)

[LPGA](#)). Sous réserve des exceptions prévues aux ch. 6017 (révocation) et 6021 (renonciation).

- 1041 La demande de renonciation doit être transmise par écrit par l'ayant droit. La demande d'un ayant droit marié doit être aussi signée par le conjoint. Si les conjoints sont séparés par décision judiciaire, la signature du conjoint n'est pas nécessaire, à moins qu'une rente complémentaire ou des rentes pour enfant soient versées en plus de la rente principale.
- 1042 Si la signature du conjoint fait défaut, par ex. parce que le domicile du conjoint n'est pas connu ou que ce dernier refuse de donner sa signature, ou encore que l'ayant droit ne veut pas lui soumettre la demande de renonciation, celle-ci ne peut pas être examinée, car il ne peut pas être exclu qu'elle soit préjudiciable aux intérêts du conjoint au sens de [l'art. 23, al. 2, LPGA](#). Dans ce cas, la demande doit donc être rejetée.
- 1043 La renonciation ne peut porter que sur des prestations futures; elle ne peut pas être demandée rétroactivement. Fait exception à cela la révocation ou la renonciation ultérieure à la perception anticipée de la rente de vieillesse en faveur d'une rente AI (ch. 6017 et 6021).
- 1044 Les demandes de renonciation à une prestation doivent en principe être envoyées avec le dossier à l'OFAS, à l'exception des cas où l'épouse (également durant la période d'anticipation) renonce à sa propre rente de vieillesse en faveur de la rente complémentaire plus élevée du mari ainsi que les cas de révocation et de renonciation à la rente de vieillesse anticipée en cas d'octroi d'une rente AI (ch. 6017 et 6021). Les caisses de compensation peuvent traiter ces cas directement.
- 1045 L'admission ou le refus de la renonciation doit faire l'objet d'une décision. La personne renonçant à la rente doit être informée des conséquences de la renonciation.
- 1046 La renonciation peut être révoquée en tout temps. La révocation implique que les prestations ne peuvent être versées que pour l'avenir. Il est exclu de procéder à des paiements rétroactifs pour des périodes antérieures à la révocation.

2. Caisse compétente

2.1 Rentes ordinaires

2.1.1 Généralités

- 2001 Les rentes AVS doivent être fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations de la personne ayant droit à la rente ou de celle qui est décédée lorsqu'il s'agit de rentes de survivants ([art. 122, al. 1, RAVS](#)).
- 2002 Les rentes AI doivent en principe être fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment du dépôt de la demande, était compétente pour percevoir les cotisations de la personne invalide ([art. 44 RAI](#)).
- 2003 La caisse cantonale de compensation du canton de domicile est compétente pour la fixation et le versement de la rente AVS/AI des personnes qui n'ont jamais versé de cotisations jusqu'à la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité).
- 2004 La caisse de compensation ayant enregistré la dernière inscription au CI est compétente pour la fixation et le versement de la rente AVS/AI des personnes qui n'ont pas versé (ou pas dû verser) des cotisations immédiatement avant la réalisation du risque assuré.
- 2005 Toutefois, la caisse de compensation compétente pour verser l'indemnité journalière de l'AI ou l'allocation pour impotent est tenue de fixer la rente si l'ayant droit bénéficiait d'une indemnité journalière ou d'une allocation pour impotent de l'AI immédiatement avant la naissance du droit à la rente.
- 2006 Si, lors du dépôt de la demande, c'est le conjoint de l'ayant droit à la rente qui est au bénéfice d'une indemnité journalière de l'AI ou d'une allocation pour impotent et que ces prestations continuent à être versées, la compétence pour fixer la rente revient à la caisse de compensation qui sert l'indemnité journalière ou l'allocation pour impotent.

- 2007 Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes pour la perception des cotisations, la personne pourra choisir la caisse qui devra fixer et servir la rente ([art. 122, al. 1, RAVS](#)). Le droit d'option est réputé avoir été exercé lorsqu'une demande a été déposée auprès de l'une des caisses concernées. L'assuré ne peut, toutefois, pas procéder à un tel choix lorsque, s'agissant de personnes mariées, l'autre conjoint est déjà au bénéfice d'une rente (ch. 2015 ss).
- 2008 Pour les chômeurs, est compétente la caisse de compensation qui percevait les cotisations AVS avant la mise au chômage. Ceci vaut également lorsque, durant le chômage, des cotisations sont perçues sur un gain intermédiaire.
- 2009 Lorsque la personne ayant droit à la rente exerce une activité lucrative indépendante et qu'elle est de ce fait soumise à l'obligation de cotiser, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations fixera et servira la rente (s'agissant des personnes mariées, voir toutefois les ch. 2015 ss).
- 2010 La caisse de compensation qui a procédé au versement anticipé d'une rente demeure compétente pour effectuer le nouveau calcul lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.
- 2011 Si l'ayant droit poursuit une activité lucrative après l'âge de référence et demande un nouveau calcul de sa rente prenant en considération les revenus réalisés après l'âge de référence, la caisse de compensation compétente est celle qui a fixé la rente à l'âge de référence et qui effectue le versement.
- 2012 Si l'ayant droit ajourne sa rente de vieillesse et poursuit une activité lucrative après l'âge de référence, la caisse de compensation compétente demeure celle qui a calculé la rente à l'âge de référence.
- 2013 Lorsque, après extinction du droit à la rente de survivant ou d'invalidité, un droit à une nouvelle rente prend naissance ultérieurement, la détermination de la caisse de compensation compétente, à laquelle incombe la fixation et le versement de cette nouvelle rente, s'effectue selon les règles générales en matière de compétence.

- 2014 En cas de renaissance du droit à la rente, la caisse de compensation préalablement compétente en assume à nouveau la fixation et le versement. Cela se produit
- lorsque la rente de veuve ou de veuf renaît suite à la dissolution par le divorce ou la déclaration de nullité d'un nouveau mariage conclu par une personne veuve, ou
 - lorsque, dans les trois ans après sa suppression du fait de la diminution du taux d'invalidité, le droit à la rente renaît, l'assuré présentant à nouveau un taux d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine.

2.1.2 Règles applicables aux couples mariés

- 2015 Les deux rentes doivent être fixées et servies par la caisse de compensation compétente pour la fixation et le versement de la rente du conjoint qui, le premier, a eu droit à la rente. Si un changement vient à intervenir dans la chronologie du droit à la rente, reste compétente la caisse de compensation qui a fixé et versé la première rente. Par conséquent, il n'y a aucun changement de compétence lorsque le deuxième conjoint est mis au bénéfice d'une rente AI avec effet rétroactif à une date antérieure à celle de la rente fixée en premier lieu.
- 2016 Si la demande de rente d'un des conjoints est adressée auprès d'une caisse de compensation qui n'est pas compétente pour le cas de rente, cette dernière confirme avoir reçu la demande et communique au conjoint quelle est la caisse de compensation compétente pour la fixation de la rente. Elle transmet simultanément la demande ainsi que toutes les annexes à la caisse de compensation compétente.
- 2017 Lorsque, pour les deux conjoints, le droit à la rente prend naissance le même mois, la rente sera fixée par la caisse de compensation qui était compétente pour la perception des cotisations dues par le conjoint le plus âgé.

2.1.3 Unité du cas de rente

- 2018 Toutes les rentes qui prennent naissance en raison d'un même événement assuré doivent être fixées et servies par la même caisse de compensation.
- 2019 Dans la mesure où deux bénéficiaires de rente se marient, les dispositions du ch. 2015 sont applicables par analogie.
- 2020 Si la caisse est appelée à verser des rentes d'orphelins ou des rentes pour enfants de parents séparés, divorcés ou qui ne sont pas mariés ensemble, toutes les rentes ayant pris naissance en raison de la survenance des deux événements assurés seront fixées et versées par la caisse de compensation qui était compétente pour la rente principale revenant au parent qui était le premier bénéficiaire d'une rente.
- 2021 Lorsque, dans le cas de parents divorcés, il n'y a pas lieu de verser de rente d'orphelin ou de rente pour enfant, la caisse compétente se détermine en vertu des règles générales (ch. 2001 ss). Concernant la procédure applicable au partage des revenus, il convient de se référer à la [CSD](#).

2.1.4 Règle applicable lorsque la personne ayant droit à la prestation est domiciliée ou séjourne à l'étranger

- 2022 Les rentes revenant à des personnes domiciliées à l'étranger ou qui y séjournent (y compris les rentes pour enfant et d'orphelin) sont fixées, octroyées par décision correspondante et versées par la *Caisse suisse de compensation*. Cela s'applique aussi aux personnes dont le domicile est à l'étranger mais qui résident temporairement en Suisse pendant la semaine.
- 2023 1/26 Lorsque l'ayant droit à la rente principale est domicilié en Suisse et qu'il perçoit l'ensemble des rentes pour enfants, y compris celles concernant des enfants domiciliés ou résidant à l'étranger, la caisse de compensation compétente demeure celle de l'ayant droit à la rente principale.
- En revanche, lorsque des rentes sont versées directement à des enfants, respectivement à leurs représentants légaux,

domiciliés ou résidant à l'étranger, la compétence relève de la Caisse suisse de compensation.

- 2024 A titre exceptionnel, les rentes revenant à des personnes séjournant à l'étranger continuent d'être versées par la caisse de compensation qui en avait jusqu'ici assuré le paiement lorsque les personnes concernées, domiciliées en Suisse, ne séjournent à l'étranger qu'à titre temporaire et pour une durée limitée (par exemple, pour une cure, une visite, pour passer leurs vacances ou conclure des affaires) et à la condition qu'elles n'aient pas expressément requis le paiement de leur rente à l'étranger. Sont en outre réservées les dispositions particulières applicables aux membres des communautés religieuses résidant à l'étranger.

2.2 Rentes extraordinaires

- 2025 Les rentes extraordinaires de l'AVS et de l'AI sont fixées et servies en règle générale par la caisse cantonale de compensation du canton de domicile de la personne bénéficiaire de rente. Les règles sur l'unité du cas de rente chez les couples (ch. 2015 et 2018 ss) sont applicables par analogie ([art. 64a LAVS](#)).
- 2026 Pour les couples, cela signifie que la compétence pour la fixation et le versement d'une rente extraordinaire de vieillesse ou d'invalidité lors de la survenance du deuxième événement assuré reste auprès d'une caisse de compensation professionnelle lorsque celle-ci a déjà versé une rente ordinaire de vieillesse ou d'invalidité au conjoint lors de la réalisation du premier événement assuré.
- 2027 Il y a changement s'agissant de la caisse compétente lorsque la personne bénéficiaire de rente transfère son domicile dans un autre canton.
- 2028 La personne majeure a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau ([art. 23, et 24, al. 1, CC](#)).

- 2029 La personne majeure sous curatelle de portée générale a son domicile au siège de l'autorité de protection de l'adulte ([art. 26 CC](#)). Le domicile de l'enfant mineur est celui de ses père et mère ou, lorsque ceux-ci n'ont pas un domicile commun, celui du parent auquel la garde de l'enfant a été confiée ([art. 25 al. 1 CC](#)). Si l'enfant est sous tutelle, il est réputé avoir son domicile au siège de l'autorité de protection de l'enfant ([art. 25, al. 2, CC](#)). Dans les autres cas (enfant recueilli, par ex.), le lieu de séjour est considéré comme son domicile ([art. 25, al. 1, CC](#)).
- 2030 Pour les personnes placées par les organes d'assistance cantonaux ou communaux dans un établissement ou une famille, la caisse de compensation compétente est celle du canton où l'organe d'assistance a son siège.

2.3 Allocations pour impotents

- 2031 La caisse de compensation qui verse la rente ou les prestations complémentaires est compétente pour fixer et servir l'allocation pour impotent
- 2032 Lorsqu'une personne invalide peut prétendre une allocation pour impotent de l'AI sans présenter toutefois un degré d'invalidité justifiant l'octroi simultané d'une rente d'invalidité, il y a lieu d'appliquer les prescriptions relatives à la compétence de la caisse de compensation dans les cas de rentes proprement dites.

2.4 Le changement de caisse

2.4.1 Généralités

- 2033 Un changement de caisse intervient
- lorsque deux personnes au bénéfice de rentes se marient (ch. 2019);
 - lorsque, pour la première fois, une rente pour enfant ou une rente d'orphelin est versée en faveur d'un enfant dont les parents sont divorcés ou ne sont pas mariés ensemble (ch. 2020 s);

- lorsque la personne ayant droit à la rente ou une personne pour laquelle une rente complémentaire ou une rente pour enfant est perçue se rend à l'étranger. En pareil cas, toutes les rentes sont fixées et servies par la Caisse suisse de compensation.
- 2034 Lorsqu'une personne bénéficiaire de rente revient en Suisse, la caisse compétente sera
- 2035 – celle qui avait alloué la rente avant le départ;
- 2036 – celle qui en dernier lieu était compétente, en Suisse, pour la perception des cotisations, si le droit à une rente ordinaire a pris naissance à l'étranger;
- 2037 – celle du canton dans lequel la personne ayant droit à la rente élit domicile, si les cotisations ont été payées au seul titre de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative ([OAF](#)).
- 2038 Les rentes de bénéficiaires de PC peuvent être transférées à la caisse de compensation du canton de domicile dans la mesure où la caisse jusqu'ici compétente a donné son accord de principe à un tel transfert (voir appendice II).
- 2039
1/26 À la réception du dossier, la nouvelle caisse de compensation devient compétente pour tout ce qui a trait au cas d'assurance en question (en particulier : changement du genre de la rente, paiements rétroactifs, restitutions). Pour les compétences en matière de compensation des demandes de restitution avec les prestations en cours, voir les ch. 10218 et 10219.1.
- 2040 S'agissant de prestations de l'AI imposables à la source, la caisse de compensation compétente jusque-là transmet à la nouvelle caisse de compensation tous les documents pertinents pour l'examen et la mise en œuvre de l'imposition à la source ([ch. 1082 CIS](#)).

2.4.2 Mesures prises par la caisse de compensation compétente jusqu'à présent

- 2041 La caisse concernée porte en diminution la rente versée jusque-là et transmet intégralement le dossier (de rente) à la nouvelle caisse de compensation compétente. La rente due pour le mois au cours duquel s'effectue le changement de caisse est versée par l'ancienne caisse compétente. Le dossier doit être transmis au plus tard jusqu'au 20^e jour du mois durant lequel s'opère le transfert auprès de la nouvelle caisse afin que celle-ci puisse garantir le versement régulier de la prestation pour le mois suivant. Si l'impôt à la source a été perçu sur la rente AI, la caisse de compensation compétente jusqu'à présent est tenue de le communiquer.
- 2042 La caisse de compensation annonce à la CdC le transfert des rassemblements des CI d'une façon électronique selon les [DT XML](#). Si, pour une personne, des CI ont été rassemblés sous différents numéros AVS, il y a lieu de mentionner chacun d'eux.
- 2043 La caisse de compensation doit, en cas de versement de rente AI, informer l'office AI compétent du changement de caisse. Une copie de cette communication doit être jointe aux pièces nécessaires.

2.4.3 Mesures prises par la nouvelle caisse de compensation compétente

- 2044 Tant qu'aucune modification ne survient en matière de droit à la rente, la nouvelle caisse de compensation porte la rente en augmentation dès le mois suivant celui de la diminution auprès de l'ancienne caisse compétente. Elle communique par lettre au bénéficiaire de la rente qu'elle procédera désormais au versement de la rente.
- 2045 Si le montant de la rente subit des modifications (par exemple dans l'éventualité d'un mariage entre deux personnes au bénéfice d'une rente), la rente recalculée sera por-

tée en augmentation et fera l'objet d'une décision. De surcroît, la caisse de compensation doit veiller à ce que le versement des rentes ne subisse ni interruption ni retard.

- 2046 Si l'impôt à la source a été prélevé sur la rente AI, c'est la nouvelle caisse de compensation qui est compétente pour l'examen et la mise en œuvre de l'imposition à la source (cf. [CIS](#)).

2.5 Règlement des conflits de compétence

- 2047 Les différends qui peuvent surgir au sujet de la compétence doivent être soumis par les caisses concernées à l'Office fédéral des assurances sociales.

3. Rentes ordinaires

3.1 Différents genres de rentes

- 3001 L'AVS octroie
- des rentes de vieillesse
 - des rentes complémentaires
 - des rentes pour enfants ainsi que
 - des rentes de survivants versées aux veuves, veufs et aux orphelins.
- 3001.1 1/26 La perception d'une rente de vieillesse de l'AVS donne en principe droit à une 13^e rente de vieillesse. La circulaire sur la 13^e rente de vieillesse ([C 13 RV](#)) est déterminante pour l'examen des conditions d'octroi, le calcul et le versement.
- 3002 L'AI octroie
- des rentes d'invalidité et des prestations transitoires
 - des rentes pour enfants

3.2 Durée de cotisations minimale

3.2.1 dans l'AVS

- 3003 Peuvent prétendre à une rente ordinaire, les personnes ayant droit à la rente ou leurs survivants, auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance ([art. 29 LAVS](#)).
- 3004 Aucun droit à une rente ne peut être ouvert uniquement sur la base de cotisations versées après l'âge de référence ([art. 29^{bis}, al. 3, LAVS](#)).
- L'assuré doit avoir atteint la durée minimale de cotisations au moment de l'accomplissement de l'âge de référence pour que les cotisations versées après cette date soient prises en compte.
- 3005 Une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de 11 mois au total et que pendant cette période
- elle a versé la cotisation minimale ou;
 - en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée avec un conjoint qui a versé au moins le double de la cotisation minimale ou;
 - elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance ([art. 50 RAVS](#)).

3.2.2 dans l'AI

- 3006 A partir de l'entrée en vigueur de la 5^e révision de l'AI, seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité ([art. 36, al. 1, LAI](#)). Par conséquent, la durée minimale de cotisations de trois années vaut pour toutes les nouvelles rentes d'invalidité pour les-

quelles la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité) est intervenue à compter de l'entrée en vigueur de la 5^e révision de l'AI.

- 3007 Pour l'examen de la question de savoir si c'est la durée minimale de cotisations d'une année ou de trois années entre en ligne de compte, c'est la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non la date du prononcé de l'office AI ou de la décision, qui est déterminante.
- 3008 Pour l'examen – dans le cas d'espèce – de la durée minimale de cotisations dans l'AI, la procédure à suivre est la suivante:
1. Il faut vérifier si la durée minimale de cotisations de trois années est remplie au moyen des périodes d'assurance suisses. La durée de trois années entières est remplie si une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de 2 années et 11 mois au total (cf. ch. 3005).
 2. Si la durée minimale de cotisations de trois années n'est pas remplie par le truchement de périodes d'assurance suisses, il importe, pour les citoyens suisses ou les ressortissants d'un Etat de l'UE ou de l'AELE, de tenir compte des périodes de cotisations accomplies au sein d'un Etat de l'UE ou de l'AELE (cf. CIBIL).
 3. Si la durée minimale de cotisations de trois années est remplie grâce à la prise en compte de périodes d'assurance accomplies dans un Etat de l'UE ou de l'AELE, mais que la durée de cotisations en Suisse est inférieure à une année, aucune rente ordinaire suisse de l'AI ne peut être versée.

3.3 Rentes de vieillesse

3.3.1 Généralités

- 3009 L'âge de référence est fixé à 65 ans révolus ([art. 21, al. 1, LAVS](#)).

Pour les femmes nées entre 1960 et 1964, l'âge de référence est le suivant :

1960 ou avant	64 ans
1961	64 ans et 3 mois
1962	64 ans et 6 mois
1963	64 ans et 9 mois
1964 et après	65 ans

- 3010 La perception de la rente de vieillesse peut être anticipée de deux ans au plus ou ajournée de cinq ans au plus (cf. chap. 6).

3.3.2 Naissance du droit à la rente

- 3011 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne concernée a atteint l'âge de référence. Les dispositions relatives à l'anticipation de la rente sont réservées.
- 3012 Si l'on connaît seulement l'année de naissance et non la date de naissance exacte, le droit à la rente prend naissance le 1^{er} juillet de l'année au cours de laquelle la personne atteint l'âge de référence.
- 3013 Si une personne de nationalité étrangère dont la rente ne peut être versée que si elle est domiciliée en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile de l'étranger en Suisse, elle peut prétendre à la rente de vieillesse dès le mois suivant le transfert.

3.3.3 Extinction du droit à la rente

- 3014 Le droit à la rente de vieillesse s'éteint à la fin du mois au cours duquel la personne ayant droit à la rente décède.
- 3015 Si une personne de nationalité étrangère dont la rente ne peut être versée que si elle est domiciliée en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile à l'étranger, la rente de vieillesse s'éteint à la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu.

3.4 Rentes d'invalidité

3.4.1 Invalidité et droit à la rente

- 3016 L'octroi d'une rente d'invalidité présuppose l'existence d'une invalidité dont le taux justifie l'octroi d'une rente. Il incombe à l'office AI de déterminer l'existence d'une telle invalidité, ainsi que le taux de celle-ci.

3.4.2 Système de rentes linéaire

3.4.2.1 Règle

- 3017 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière en fonction du taux d'invalidité ([art. 28b LAI](#)) :
- Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière
 - Pour un taux d'invalidité allant de 50 à 69% la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité
 - Pour un taux d'invalidité inférieur à 50%, la quotité est établie de la manière suivante :

Taux d'invalidité	Quotité de la rente
49 %	47,5 %
48 %	45 %
47 %	42,5 %
46 %	40 %
45 %	37,5 %
44 %	35 %
43 %	32,5 %
42 %	30 %
41 %	27,5 %
40 %	25 %

3.4.2.2 Rentes entières lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 70 pour cent

- 3018 Les personnes invalides qui remplissent simultanément les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité et d'une rente de

survivant (rente de veuve, de veuf ou d'orphelin) ont droit à une rente d'invalidité entière indépendamment du taux d'invalidité ([art. 43, al. 1, LAI](#)).

3.4.2.3 Droit à une quotité de la rente de 50 pour cent d'une rente entière lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 50 pour cent (garantie des droits acquis)

- 3019 Si l'ayant droit est au bénéfice d'une rente pour cas pénible avant le 1^{er} janvier 2004, mais ne peut prétendre à une PC annuelle à partir du 1^{er} janvier 2004, il continue d'avoir droit à une demi-rente (garantie des droits acquis) moyennant la réalisation des conditions suivantes :
- la personne assurée a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ([art. 13 LPGA](#)). Cette condition doit aussi être remplie par les membres de la famille pour lesquels on sollicite l'octroi d'une prestation ;
 - Le taux d'invalidité reste supérieur à 40 pour cent, mais est inférieur à 50 pour cent ;
 - Les conditions économiques d'une rente pour cas pénible selon les dispositions jusqu'ici en vigueur sont remplies ;
 - La somme de la quotité de la rente d'invalidité (taux d'invalidité inférieur à 50 %) et de la PC annuelle est inférieure au montant de la quotité de la rente d'invalidité de 50% d'une rente entière.
- 3020 Les personnes qui, en vertu de la garantie des droits acquis, peuvent bénéficier d'une rente pour cas pénible dès le 1^{er} janvier 1988 avec un taux d'invalidité inférieur à 40 pour cent (code pour cas spéciaux 34: rentes recalculées à partir du 1^{er} janvier 1988, sans être augmentées), continueront de toucher une quotité de la rente de 50 pour cent d'une rente entière dès le 1^{er} janvier 2004 tant et aussi longtemps que les conditions du cas pénible sont remplies.
- 3021 Un cas est réputé pénible lorsque les dépenses, reconnues par la LPC, de la personne invalide sont supérieures aux re-